

학교법인 건국대학교 정관

제정 1991. 7. 12. 111차 개정(2025. 12. 18.)

제 1 장 총 칙

- 제1조 (목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념에 입각하여 고등교육과 보통교육을 실시함을 목적으로 한다.
- 제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 건국대학교(이하 “법인”이라 한다)라 한다.
- 제3조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 학교를 설치 경영한다.
1. 건국대학교(이하 “대학교”라 한다)
 2. 건국대학교 사범대학 부속고등학교(이하 “고등학교”라 한다)
 3. 건국대학교 사범대학 부속중학교(이하 “중학교”라 한다)
- 제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 서울특별시 광진구 능동로 120에 둔다.(개정 2000.3.13., 2012.2.20.)
- 제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회회의결을 거쳐 확정하고 14일 이내에 관할청에 보고한다.(개정 2007.8.30., 2010.9.28., 2012.8.21.)

제 2 장 자 산 과 회 계

제 1 절 자 산

- 제6조 (자산의 구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.
- ②기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조(세계잉여금의 처리)의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회회의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.
- ③보통재산은 제2항에서 정하는 이외의 재산으로 한다.
- 제7조 (재산의 관리) ①제6조제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회회의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.
- ②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.
- 제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

- 제9조 (회계의 구분) ①이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.
- ②법인회계는 일반회계와 수익사업회계로, 학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분할 수 있다.
- ③제1항의 학교에 속하는 회계는 당해 학교의 장이 집행하고 법인의 업무에 속하는 회계는 이사장이 집행한다.

제10조 (예산외의 채무부담) 이 법인의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계연도) 이 법인의 회계연도는 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제 3 절 예 산 · 결 산 자 문 위 원 회 (삭 제)

제13조 ~ 제17조 〈삭제 2006.7.24〉

제18조 ~ 제21조 〈삭제 1986.11.4〉

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제22조 (임원의 종류와 정수) ①이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 7명(개정 2006.7.24., 2010.1.12., 2011.4.5., 2014.8.20., 2015.11.19., 2017.4.26., 2017.12.11.)

2. 감사 2명 (개정 2010.1.12., 2015.5.22.)

②제1항에 따른 이사정수의 4분의 1(단, 소수점 이하는 올림한다)은 개방이사로 한다.(신설 2006.7.24., 개정 2010.1.12., 2017.4.26.)

제22조의2 (상근임원) ①제22조제1항의 임원 중 다음의 상근임원을 둘 수 있다.(개정 2000.9.23., 2010.1.12.)

1. 이사장 (신설 2010.1.12.)

2. 상임이사 1명 (신설 2010.1.12., 개정 2014.9.11.)

3. 〈삭 제 2016. 3. 30.〉

②제1항의 규정에 의하여 상근하는 임원의 보수는 이사회의 의결을 거쳐 별도로 정한다.(조신설 2000.3.13)

제23조 (임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각호와 같다.

1. 이사 4년

2. 감사 3년 (단, 1회에 한하여 중임할 수 있다)(개정 2006.7.24.)

②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제24조 (임원의 선임방법) ①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 얻어 취임한다. 취임하는 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 대학교 인터넷 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.(개정 2006.7.24.)

②임기 전의 임원의 해임은 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 자진사퇴의 경우에는 보고사항으로 한다.(개정 2005.8.31., 2010.9.28.)

③임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④임원의 선임은 임기 만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에 취임 승인을 신청하여야 한다.

제24조의2 (개방이사추천위원회) ①제22조제2항의 개방이사를 추천하기 위하여 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)를 대학평의위원회에 둔다.(개정 2007.8.30.)

②추천위원회는 다음의 위원으로 구성한다.(개정 2007.8.30.)

1. 법인 : 3명
2. 대학평의회 : 2명
3. 부속고등학교 학교운영위원회 : 1명
4. 부속중학교 학교운영위원회 : 1명

③위원장은 위원의 호선으로 선출한다.(본조신설 2006.7.24.)

④개방이사의 추천방법 및 절차 기타 필요한 사항은 추천위원회의 의결을 거쳐 따로 정한다.(신설 2007.8.30)

제24조의3 (개방이사의 선임) ①법인은 개방이사의 선임사유가 발생한 날부터 15일 이내(재직이사는 임기만료 3개월전)에 추천위원회에 개방이사 선임 대상자의 추천을 요청하여야 한다.(개정 2007.8.30.)

②법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회가 개방이사를 추천하는 경우에는 30일 이내에 대상 인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.(본조신설 2006.7.24., 개정 2007.8.30.)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 개방이사가 될 수 없다.(신설 2020.12.29.)

1. 법인의 설립자
2. 법인의 설립자와 「민법」 제777조의 친족관계에 있는 사람
3. 법인의 임원(개방이사는 제외)이었던 사람
4. 법인이 설치·경영하는 학교의 장이었던 사람

제25조 (임원선임의 제한) ①이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

②이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조(친족의 범위)에 규정된 친족관계가 있는 사람이 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니된다.(개정 1999.12.29., 2006.7.24., 2024.5.7.)

③이사 정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 사람이어야 한다.(개정 2024.5.7.)

④감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계가 있는 사람이 아니어야 한다.(개정 1999.12.29., 2024.5.7.)

⑤감사중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 사람을 선임한다. 다만, 추천 등에 대하여는 제24조의3의 규정을 준용한다.(개정 2006.7.24, 2007.8.30., 2008.3.17., 2024.5.7.)

⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.(신설 2006.7.24., 개정 2022.2.15., 2024.5.7.)

1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날로부터 10년이 경과한 사람(개정 2024.5.7.)
2. 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날로부터 10년이 경과한 사람(개정 2024.5.7.)
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날로부터 6년이 경과한 사람(개정 2024.5.7.)

⑦ 감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다.(신설 2009.2.19., 개정 2024.5.7.)

1. 판사·검사 또는 변호사의 직에 있거나 있었던 사람(개정 2024.5.7.)
2. 공인회계사 또는 세무사 자격을 소지하고 해당 직종에서 10년 이상 재직한 사람(개정 2024.5.7.)
3. 교육 또는 교육행정경력이 10년 이상인 사람(개정 2024.5.7.)
4. 산업체(중소기업 제외)에서 회계 또는 재무 관련 업무에 10년 이상 근무한 경력이 있는 사람(개정 2016.5.24., 2024.5.7.)
5. 산업체에서 임원으로 10년 이상 재직한 경력이 있는 사람(신설 2016.5.24., 개정 2024.5.7.)

제26조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등) ①이사장은 이사의 호선으로 선출한다. (개정 2005.8.31.)

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③이사장은 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장을 겸할 수 없다.(개정 2006.7.24., 2007.8.30.)

제27조 (이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며 이사회 또는 이사장으로 부터 위임받은 사항을 처리한다.

③상임이사는 이사회 의결을 거쳐 선임하며 이사장의 업무를 보좌한다.(개정 2000.3.13., 2010.1.12., 2016.3.30.)

제28조 (이사장 직무대행자 지정) ①이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

②이사장이 궐위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제29조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때 이사회 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제30조 (임원의 겸직금지) ①이사는 감사 또는 법인이 설치 경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

②감사는 이사장·이사 또는 법인의 직원(법인이 설치 경영하는 학교의 교원 및 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제31조 (이사회 구성 및 기능 등) ①이사회는 이사으로써 구성한다.

②이사회는 다음 각호의 사항을 심의 결정한다.

1. 법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득 처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항(개정 2021.2.18.)
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제32조 (이사회 개회 및 의결정족수) ①이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다.(개정 2006.7.24.)

②이사회 의사 이 정관에 특별히 규정한 것을 제외하고는 이사정수 과반수의 찬성으로 의결한다.(개정 2006.7.24.)

제33조 (이사회 의결 제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여치 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항

2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제34조 (이사회회의 소집) ①이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

③이사장은 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 운영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지하여야 한다.(신설 2022.5.2., 개정 2022.6.23.)

제34조의2 (이사회 회의록의 공개) 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 해당 학교의 인터넷 홈페이지를 통하여 1년간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항을 비공개하기로 의결하는 경우에는 이를 공개하지 아니할 수 있다.(신설 2006.7.24., 개정 2008.3.17., 2020.12.29., 2022.5.2., 2022.6.23.)

제35조 (이사회회의 소집특례) ①이사장은 다음 각호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의 소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때

2. 제29조제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

②이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 이사회 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬동으로 이사회를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.(개정 2006.7.24.)

제35조의2 (건국발전자문회의) ①법인의 중요정책의 수립에 관한 이사장의 자문에 응하기 위하여 건국발전자문회의를 둘 수 있다.(신설 2004.2.27.)

②건국발전자문회의의 구성 및 운영 기타 필요한 사항은 규정으로 정한다.(신설 2004.2.27.)

제 4 장 사 업

제36조 (사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각호의 사업을 한다.(개정 2002.12.17., 2007.5.23., 2007.10.12., 2012.8.21., 2013.5.24., 2017.9.25.)

1. 부동산 개발 및 임대사업

2. 부동산 매매 및 주택공급업

3. 농축산 및 임산업

4. 노인주거복지시설업

5. 골프장 개발 및 운영사업

6. 관광숙박업

7. 제조업, 도매업, 소매업 및 음식업

8. 사업시설관리 및 사업지원서비스업에 출자(신설 2019.1.24.)

9. 제1호 내지 제8호에 관련된 일체의 부대사업(개정 2019.1.24.)

제37조 (사업체의 명칭) 제36조의 사업을 하기 위하여 설치한 사업체의 명칭은 다음 각 호와 같다.(개정 2002.12.17., 2006.2.24., 2007.5.23., 2007.10.12., 2011.3.9., 2011.4.5.)

1. 건국빌딩

2. 건국유업·건국햄

3. 건국AMC

4. The Classic 500

5. SMART KU GOLF PAVILION(개정 2011.3.9)

6. 법인이 출자한 주식회사 건국파트너십컴퍼니(신설 2019.1.24.)

제38조 (사업체의 주소) 제37조의 사업체의 사무소는 다음 각호와 같다.(개정 2002.12.17., 2003.10.1., 2006.2.24., 2007.5.23., 2007.10.12., 2011.3.9., 2011.4.5., 2012.2.20.)

1. 건국빌딩 : 서울특별시 종로구 인사동4길 17(낙원동)

2. 건국유평 · 건국햄 : 충청북도 음성군 대소면 대풍산단로 197

3. 건국 AMC : 서울특별시 광진구 아차산로 262(자양동)

4. The Classic 500 : 서울특별시 광진구 능동로 90(자양동)

5. SMART KU GOLF PAVILION : 경기도 파주시 법원읍 보광로 1616

6. 법인이 출자한 주식회사 건국파트너십컴퍼니 : 서울시 광진구 능동로 120, 산학협동관 1층(신설 2019.1.24., 개정 2019.8.28.)

제39조 (관리인 등) ①제37조에 규정된 사업을 관장하기 위하여 관리인을 둔다.

②제1항의 규정에 의한 관리인의 임용 · 복무 · 보수 등 기타 필요한 사항은 이사장이 정한다.(신설 2022.6.23.)

제5장 해 산

제40조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 관할청의 인가를 받아야 한다.(개정 2010.9.28.)

제41조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 관할청에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 국가 또는 다른 학교법인이나 교육사업을 경영하는 사람에게 귀속된다.(개정 2010.9.28., 2024.5.7.)

제42조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출한다.(개정 2010.9.28.)

제6장 교 직 원

제1절 교 원

제1관 임 용 (개정 2021.2.18.)

제43조 (임용 · 학교의 장의 임기 등) ①이 법인이 설치 경영하는 대학교의 총장, 고등학교장 및 중학교장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되 그 임기는 총장 4년, 고등학교 교장 및 중학교 교장은 3년으로 한다(중·고등학교장이 임기 중 정년이 도래하는 경우 정년퇴직일까지를 임기로 할 수 있다). 다만, 총장은 중임할 수 있으며, 고등학교 교장 및 중학교 교장은 1회에 한하여 중임할 수 있다.(개정 2006.7.24., 2007.8.30., 2021.2.18., 2024.12.17., 2025.1.23.)

②대학교의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 총장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 다만, 대학교 전임교원의 겸임, 파견, 휴직, 복직, 전보와 비전임교원(석좌교수, 초빙교수, 특임교수 제외) 및 강사의 임용에 관한 사항은 총장에게 위임하되, 총장은 그 결과를 이사장에게 보고하여야 한다.(개정 2021.2.18., 2021.12.21., 2022.6.23., 2025.7.24.)

③대학교의 교원은 다음과 같이 계약조건을 정하여 임용한다.(개정 2002.6.11. 2012.8.21.)

1. 근무기간

가. 교수는 정관 제50조의 2의 규정에 의한 정년까지의 기간. 다만, 본인이 원하는 경우에는 계약으로 정하는 기간으로 한다.

나. 부교수 및 조교수는 계약으로 정하는 기간으로 한다.

2. 급여

보수규정에 의한 보수 및 수당

3. 근무조건

주당 교수시간, 연구비 지원, 연구실 배정, 근무지, 소속기관, 학사업무 수행 등에 관한 사항

4. 업적 및 성과

근무기간 중에 수행하여야 할 교육·연구·업적 및 성과급 지급 등에 관한 사항

5. 재계약조건 및 절차

근무기간 종료 후 다시 임용되는 조건 및 절차에 관한 사항

6. 기타 대학교의 총장이 필요하다고 인정하는 사항

④대학교의 총장은 제2항의 교원을 겸할 수 없으며, 대학교의 교원으로 재직중에 총장으로 임용된 자가 제1항의 임기를 마친 경우에는 제2항의 규정에 불구하고 총장의 임기가 만료되는 날의 다음날에 총장 임용직전의 교원으로 임용된 것으로 본다.

⑤대학교의 부총장, 대학원장, 학장 등의 보직은 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.

⑥부속중·고등학교 교원은 당해 교원인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 다만, 부속중·고등학교 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항은 학교의 장에게 위임한다.(개정 99.12.29, 2007.5.23., 2021.2.18., 2022.5.2.)

⑦제1항, 제2항 및 제4항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.(개정 2021.2.18.)

⑧대학교의 총장에 대하여 그 임기중에 해임하고자 하는 경우에는 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회의 의결을 거쳐야 한다.(신설 2006.7.24.)

⑨ "임용"의 정의는 사립학교법 제2조제4호에 따른다.(신설 2021.2.18.)

⑩제50조의2에 따른 정년 전에 임기가 끝나는 교장으로서 교사로 근무할 것을 희망하는 사람(교사자격증을 가진 사람만 해당한다)은 수업 담당 능력과 건강 등을 고려하여 교사로 임용할 수 있고, 임용된 교사는 교육관계법령에 따른 원로교사로 우대하여야 한다.(신설 2021.12.21.)

제43조의2 (기간제교원) ①임용권자는 중·고등학교 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 교원의 자격증을 가진 사람 중에서 기간제교원을 임용할 수 있다.(개정 1999.3.11., 2021.2.18., 2024.5.7.)

1. 교원이 제44조의 사유로 휴직하게 되어 후임자의 보충이 불가피한 때

2. 교원이 파견, 연수, 정직, 직위해제, 휴가로 1월 이상 직무에 종사할 수 없어 후임자의 보충이 불가피한 때

3. 특정교과를 한시적으로 담당하도록 할 필요가 있을 때

4. 교원 퇴직시 신규 채용할 임용대상자가 없을 때

5. 파면, 해임 또는 면직처분을 받은 교원이 재심을 청구하여 후임자의 보충발령을 하지 못하게 된 때

②기간제교원의 임용 및 보수 등에 관하여는 인사규정으로 정한다.

제43조의3 (전형결과의 공개) ①부속중·고등학교 교원 공개전형에 응시한 사람이 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.(개정 2024.5.7.)

②제1항의 정보공개에 대하여는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 내지 제17조를 준용한

다.(본조신설 2006.7.24.)

제2관 신 분 보 장

제44조 (휴직) 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호 및 제15호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.(개정 2010.9.28., 2018.8.28., 2019.8.28., 2021.2.18., 2021.5.18.)

1. 신체·정신상의 장애로 장기 요양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다) (개정 2018.8.28.)

2. 병역법에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때

3. 천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때

4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때

5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때

6. 국제기구·외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다)에 임시로 고용될 때(개정 2010.9.28., 2019.8.28.)

7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때(개정 2007.8.30., 2018.8.28.)

7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우(신설 2018.8.28.)

8. 관할청이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때(개정 2010.9.28.)

9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때

10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때

11. 국가기관 또는 동 부설기관의 주요 보직에 한시적으로 임명된 때

12. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조에 해당한 때(신설 2000.3.13.)

13. 법인 및 제37조의 사업체의 주요 보직에 한시적으로 임명된 때(신설 2006.7.24., 개정 2020.12.29.)

14. 사립학교교직원 연금법 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습연구 등을 하게 된 때(신설 2018.8.28.)

15. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때(신설 2019.8.28.)

16. 학문상 또는 연구상 필요하다고 인정되는 민간단체에 임시로 고용된 때(단, 세부사항은 따로 정한다)(신설 2019.8.28.)

17. 지능정보화 기본법 제24조에 해당한 때(신설 2021.5.18.)

제45조 (휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제44조제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 한다.

2. 제44조제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.

3. 제44조제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.

4. 제44조제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

5. 제44조제6호 및 제16호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.(개정 2019.8.28.)

6. 제44조제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1인에 대하여 3년 이내로 하며, 해당 교원이 원하

는 경우 이를 분할하여 휴직명령을 할 수 있다. (개정 2008.3.17., 2020.12.29.)

6의2. 제44조제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 임양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.(신설 2018.8.28.)

7. 제44조제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

8. 제44조제9호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간중 총 3년을 초과할 수 없다.

9. 제44조제10호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외 근무기간, 해외유학, 연구 또는 연수기간을 초과할 수 없다.

10. 제44조제11호 및 제13호의 규정에 의한 휴직기간은 그 임용기간으로 한다.(개정 2006.7.24., 2019.5.24.)

11. 제44조제12호의 규정에 의한 휴직기간은 5년(창업 준비기간 6개월을 포함한다) 이내로 한다. 다만, 소속 기관의 장이 필요하다고 인정하면 1년 이내에서 휴직 기간을 연장할 수 있다.(신설 2000.3.13., 개정 2018.8.28.)

12. 제44조제14호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.(신설 2018.8.28.)

13. 제44조제15호의 규정에 의한 휴직기간은 그 전임기간으로 한다.(신설 2019.8.28.)

14. 제44조제17호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 소속기관의 장이 필요하다고 인정하면 3년 이내에서 휴직기간을 연장할 수 있다.(신설 2021.5.18.)

제46조 (휴직교원의 신분) ①휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

②휴직기간중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다.

③제44조제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연히 복직된다.

제47조 (휴직교원의 처우) ①제44조제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간중 봉급의 반액을 지급한다. 다만, 결핵성 질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급한다.(개정 2007.8.30.)

②제44조제2호부터 제17호까지의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다. 단, 부속중·고등학교 교원은 공무원보수규정에 따른다.(개정 2000.3.13., 2006.7.24., 2007.8.30., 2015.8.28., 2019.5.24., 2021.5.18.)

제48조 (직위해제 및 해임) ①임용권자는 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.(개정 2001.6.7., 2021.2.18., 2024.12.17.)

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 매우 불량하거나 교원으로서 근무태도가 매우 불성실한 경우(개정 2024.5.7., 2024.12.17.)

2. 징계의결이 요구 중인 경우(개정 2024.5.7., 2024.12.17.)

3. 형사사건으로 기소된 경우(약식명령이 청구된 경우는 제외한다)(개정 2024.5.7., 2024.12.17.)

4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 경우로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 경우(신설 2024.12.17.)

②제1항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체없이 직위를 부여하여야 한다.(개정 2021.2.18.)

③제1항의 규정에 의하여 직위가 해제된 사람에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항의 규정에 의하여 직위해제된 사람이 직위해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간중에는 봉급의 5할을 지급한다.(개정 2024.5.7.)

④임용권자는 제1항제1호에 의하여 직위해제된 사람에 대하여 3월 이내의 기간 대기를 명한다.
(개정 2021.2.18., 2024.5.7.)

⑤제4항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 사람에 대하여는 임용권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.(개정 2021.2.18., 2024.5.7.)

⑥제1항제1호와 제2호부터 제4호의 직위해제사유가 경합하는 때에는 제2호부터 제4호의 직위해제처분을 하여야 한다.(개정 2024.12.17.)

⑦제1항제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 사람이 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다. (개정 2021.2.18., 2024.5.7.)

제49조 (보수) 교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 난이성과 책임의 정도에 따라 별도 규정으로 정한다.(개정 2011.9.22.)

제50조 (의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ①교원은 형의 선고, 징계처분 또는 사립학교법에 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ <삭 제(2017. 2. 20.)>

제50조의2 (교원의 정년) 교원의 정년은 정관시행세칙으로 정한다.

제50조의3 (명예퇴직수당) ①본 법인 직원과 각급 학교의 교직원 및 기능직원으로서 20년 이상 근무한 사람이 정년퇴직일 전 자진하여 퇴직을 원하는 경우에는 예산의 범위 내에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.(개정 2024.5.7.)

②제1항의 명예퇴직수당의 지급대상범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항은 따로 정한다.

제50조의4 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제50조의5 (특별승진) 중·고등학교 교원 및 사무직원(기능직원 포함)으로서 재직 중 공적이 특히 현저한 사람이 제50조의3제1항의 규정에 의하여 명예퇴직할 때에는 특별승진임용할 수 있다.(개정 2008.9.8., 2024.5.7.)

제3관 교원인사위원회

제51조 (교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장은 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 주요사항을 심의하게 하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회(이하 “인사위원회”라 한다)를 둔다.(개정 2006.7.24., 2021.2.18.)

제52조 (인사위원회의 기능) ①대학교의 인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.(개정 2012.8.21.)

1. 총장이 교수·부교수·조교수를 임용 제청하고자 할 때의 임용제청 동의에 관한 사항(개정 2021.2.18.)

2. 제43조 제3항에 정한 교원 임용의 계약조건에 관한 사항(신설 2002.6.11.)

3. 인사위원회의 심의를 요하거나 총장이 필요하다고 인정하는 사항

②대학교의 인사위원회가 제43조제2항의 규정에 의하여 임용기간이 만료되는 교원에 대하여 제1항의 규정에 의한 임명 제청의 동의를 함에 있어서 전 임용기간중의 다음 사항을 참작하여야 한다.

1. 연구실적 및 전문영역의 학회활동

2. 학생의 교수·연구 및 생활지도에 대한 능력과 실적

3. 교육관계법령의 준수 및 기타 교원으로서의 품위 유지

③제1항 이외의 교육기관의 인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임용에 관한 사항(신설 2006.7.24., 개정 2021.2.18.)
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항(신설 2006.7.24.)
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항

제53조 (인사위원회의 조직) ①인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 9인의 교원으로 조직한다.

②인사위원회의 임기는 1년으로 하되, 중임할 수 있다.

제54조 (인사위원회의 위원장 및 직무) ①인사위원회의 위원장은 학교의 장이 임명한다. 다만, 대학의 경우에는 교학부총장이 위원장이 된다.(개정 2021.12.21.)

②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제55조 (인사위원회의 회의소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

②인사위원회는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

제56조 (회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 학교의 장에게 보고하여야 한다.

②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명 날인한다.

제57조 (인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 서무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에 학교의 장이 임명한다.

제58조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원 징 계 위 원 회

제59조 (교원징계위원회의 조직) ①교원징계위원회는 9인의 위원으로 조직한다.(개정 2022.5.2.)

②교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 이사장이 임명한다.(개정 2017. 2. 20., 2025.12.18.)

1. 당해 학교의 교원 또는 학교법인의 이사(신설 2017.2.20.)
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람(신설 2017.2.20.)
 - 가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람(신설 2017.2.20.)
 - 나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람(신설 2017.2.20.)
 - 다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 사람(신설 2017.2.20.)
 - 라. 학교운영위원회의 학부모위원(부속중·고등학교의 경우로 한정한다)(신설 2022.5.2.)
 - 마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람(신설 2017.2.20., 개정 2022.5.2.)

③교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.(신설 2017.2.20.)

1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 이 조 및 제59조의2에서 “외부위원”이라 한다)을 최소

2명 이상 포함할 것(신설 2017. 2. 20., 개정 2022.5.2.)

2. 외부위원은 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아닐 것(신설 2017.2.20.)

3. 학교법인의 이사인 위원 수가 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하지 아니할 것(신설 2017.2.20.)

4. 부속중·고등학교의 경우에는 학교운영위원회의 학부모위원을 최소 1명 이상 포함할 것(신설 2022.5.2.)

5. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것(신설 2022.5.2.)

제59조의2 (외부위원의 임기 등) ①외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.
(신설 2017.2.20.)

②이사장은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.
(신설 2017.2.20.)

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우(신설 2017.2.20.)

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우(신설 2017.2.20.)

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
(신설 2017.2.20.)

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우(신설 2017.2.20.)

5. 제66조의3에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우(신설 2017.2.20.)

제60조 <삭 제>

제61조 (교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ①교원징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제62조 (징계의결의 기한) 교원징계위원회는 징계의결 요구를 받았을 때에는 그 요구서를 받은 날부터 60일〔「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위 등 성(性) 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일〕 이내에 징계에 관한 의결을 해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 1차에 한정하여 그 기한을 연기할 수 있다.(개정 2019.5.24.)

제63조 (제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족 관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제63조의2 (위원의 기피 등) ①징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피 신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.(개정 2024.12.17.)

③교원징계위원회의 위원이 제척 또는 기피에 해당하는 사유가 있다고 판단하는 경우 스스로 해당 사건을 회피할 수 있다.(신설 2024.12.17.)

④제63조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 기피 및 제3항의 회피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원 수의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.(개정 2024.12.17.)

제63조의3 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임용권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.(개정 2021.2.18.)

제64조 (진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

②교원징계위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.(개정 2017.2.20.)

제65조 (징계의결) ①징계의결은 재직위원 3분의 2 이상의 출석과 재직위원 과반수 이상의 찬성으로 행하여야 한다.

②교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임용권자 및 관할청에 보내어 알려야 한다.(개정 2021.2.18., 2022.6.23.)

③임용권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 관할청으로부터 재심의 요구를 받은 경우를 제외하고는 그 통고를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임용권자가 법인인 때에는 징계처분권을 이사장에게 위임한다.(개정 1999.12.29., 2021.2.18., 2022.5.2.)

④징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

⑥임용권자는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 및 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 사유로 제4항에 따라 징계처분의 사유를 적은 결정서를 교부할 때에는 피해자가 요청하는 경우 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하여야 한다.(신설 2022.5.2.)

제66조 (징계의결시 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제66조의2 (징계사유의 시효) ①교원징계 의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품 및 향응수수, 공금을 횡령·유용한 경우에는 5년, 「교육공무원법」 제52조 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 10년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.(개정 2006.7.24., 2012.2.20., 2015.6.23., 2018.5.25.)

②감사원의 조사 또는 검찰, 경찰, 그 밖의 수사기관의 수사 진행에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 해당 기관의 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.(신설 2015.6.23.)

③교원징계위원회의 구성·징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원지위향상을 위한 특별법」에 의한 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.(신설 2015.6.23.)

제66조의3(비밀누설의 금지) 교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니된다.(신설 2017.2.20.)

제67조 (교원징계위원회의 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제68조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 재심위원회 (삭제)

제4절 사무직원 및 조교

제83조 (자격) ①다음 각호의 1에 해당하는 사람은 사무직원(별정직 및 기능직을 포함한다)으로 임용될 수 없다.(개정 2006.7.24., 2024.5.7.)

1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 사람(개정 2024.5.7.)
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 사람(개정 2024.5.7.)
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 사람(개정 2024.5.7.)
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간중에 있는 사람(개정 2024.5.7.)
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 사람(개정 2024.5.7.)
7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 사람과 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 사람(개정 2024.5.7.)

②일반직원의 신규채용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 기술직 및 기능직은 채용될 직종에 관한 자격증·면허증·기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 사람을 인사규정이 정하는 바에 따라 우선 채용할 수 있다.(개정 2021.2.18., 2024.5.7.)

③재직중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 된 때에는 당연히 퇴직한다.

제84조 (임용 등) ①일반직원의 임용, 승급, 근속승진, 대우직원 선발, 전직 및 감봉은 임용권자가 공개채용·전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.(개정 2001.6.7., 2021.2.18.)

②제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규정으로 정한다.

③일반직원은 이사장이 임용하되 학교소속 일반직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.

제84조의2(공로연수) ①부속중·고등학교에서 20년 이상 근속한 사무직원으로서 정년 도래 잔여기간이 6개월 이내인 사람을 대상으로 공로연수를 시행할 수 있으며, 세부사항은 관할청의 지침에 따른다.(개정 2024.5.7., 2024.8.13.)

②사무직원이 공로연수하게 된 경우 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있다. 단, 공로연수로 인한 별도의 정원은 공로연수자가 퇴직할 때까지로 한다.(신설 2024.8.13.)

[본조신설 2023.8.24.]

제85조 (복무) 일반직원의 복무에 관하여는 사립학교 교원에게 적용되는 규정을 준용한다. 단, 부속중·고등학교 일반직원(사무직원)은 지방공무원 복무규정 및 서울특별시교육감 소속 지방공무원 복무 조례를 준용한다.(개정 2025.5.20.)

제86조 (보수) 일반직원의 보수는 일반의 표준생계비 및 민간인의 임금 등을 고려하여 직무의 난이성, 책임의 정도, 직급 및 근속기간에 따라 별도 규정으로 정한다. 단, 부속중·고등학교 일반직원(사무직원)은 지방공무원 보수규정을 준용한다.(개정 2011.9.22., 2025.5.20.)

제87조 (신분보장) 일반직원의 신분보장에 관하여는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제87조의2 (일반직원의 정년) 일반직원의 정년은 정관시행세칙으로 정한다.

제88조 (징계 및 재심청구) ①일반직원 징계위원회는 7인의 위원으로 조직하며, 법인에 따로 둔다.(개정 2022.12.22.)

②이 정관에서 정한 사항 외 일반직원 징계에 관한 사항은 일반직원 인사규정에 의한다.(신설 2022.12.22.)

③일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영 등에 관하여는 이사회 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.[제88조제2항에서 이동(2022.12.22.)]
제88조의2 (조교) 조교는 총장이 임용하되 조교에 관한 세부사항은 따로 정한다.(개정 2021.2.18.)

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제89조 (법인의 사무조직) ①법인의 업무를 처리하기 위하여 국, 실, 본부 및 부 등 사무조직을 두고, 그 명칭 등 세부적인 사항은 따로 정한다.(개정 2018.8.28., 2025.12.18.)

②제1항의 국장은 대학교 교수로 겸보하거나, 참여 또는 경영전문가로 보하고, 실장 및 본부장은 부참여 또는 관련분야 전문가로, 부장은 참사로 보한다.(개정 2002.6.11., 2018.8.28., 2020.12.29., 2022.2.15., 2022.6.23., 2025.12.18.)

③이사장의 업무를 보좌하기 위하여 비서실을 두며 비서실장은 부참여 이상으로 보한다.(개정 2016.5.24., 2017.8.29.)

④사업체의 조직에 관하여는 이사장이 별도 규정으로 정한다.(개정 2011.8.23.)

⑤법인 사무직원의 복무 및 보수에 관한 사항은 대학교의 규정을 준용한다.(신설 2011.8.23.)

제 2 절 대 학 교

제90조 (총장 등) ①대학교에 총장을 둔다.

②총장은 교무를 통할하고 소속 교·직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 대학교를 대표한다.

③대학교에 교학부총장, GLOCAL부총장, 연구부총장, 대외부총장, 의무부총장을 둘 수 있으며, 각 부총장은 부교수 이상으로 겸보하되 대외부총장 및 의무부총장은 별정직으로도 보할 수 있다.(개정 2006.7.24, 2007.2.23, 2011.2.15., 2011.4.26., 2013.8.29., 2016.8.25., 2018.8.28., 2024.8.13.)

④제3항의 각 부총장은 다음 각 호의 업무를 통괄한다.(신설 2013.8.29.)

1. 교학부총장 : 서울캠퍼스 교학·일반행정업무(개정 2016.8.25.)
2. GLOCAL부총장 : GLOCAL(글로벌)캠퍼스 교학·일반행정업무
3. <삭 제(2018. 8. 28.)>
4. 연구부총장 : 서울캠퍼스 연구·산학·창업업무(신설 2024.8.13.)
5. 대외부총장 : 서울캠퍼스 대외협력·국제업무(개정 2016.8.25., 2024.8.13.)
6. 의무부총장 : 의학전문대학원 및 의과대학 교학·일반행정업무(개정 2016.8.25., 2023.6.27., 2024.8.13.)

⑤부총장은 총장을 보좌하며 총장이 유고시에는 제3항의 순으로 총장의 직무를 대행한다.(개정 2013.8.29.)

⑥대학교에 대학감사를 둘 수 있으며, 대학감사는 감사분야 전문가로 보한다.(신설 2020.12.29.)

⑦대학감사는 대학교 서울캠퍼스 및 GLOCAL(글로벌)캠퍼스의 감사 관련 업무를 총괄한다.(신설 2020.12.29.)

제91조 (학장·대학원장 등) ①대학교의 각 단과대학에 학장을, 각 대학원에 대학원장을 둔다. 단, 단과대학에 필요한 경우 원장을 둘 수 있다.(개정 2016.10.18.)

②학장과 대학원장은 교수 또는 부교수로 겸보한다. 단, 특수대학원장은 해당 보직을 수행할 수

있는 전문 능력이 있다고 판단되는 경우 비전임교원으로 보할 수 있다.(개정 2024.8.13.)

③학장과 대학원장은 총장의 명을 받아 당해 단과대학 또는 대학원의 교무를 통할하고 소속 교·직원을 지휘·감독하며 학생을 지도한다.

④원장과 학장을 보좌하기 위하여 아래 각 호와 같이 부원장 또는 부학장을 둘 수 있으며, 부교수 이상의 교원으로 겸보한다.

1. 법학전문대학원: 교무부원장, 학생부원장, 국제부원장 각 1인

2. 의학전문대학원: 교무부원장, 학생·연구부원장, 교육부원장, 교육(충주병원)부원장 각 1인
(개정 2025.7.24.)

3. 공과대학: 부학장 2인

4. 대학원, 전문대학원(법학전문대학원, 의학전문대학원 제외), 특수대학원, 사회과학대학, 상허생명과학대학: 부원장 또는 부학장 1인(개정 2005.1.5., 2009.2.11., 2011.2.15., 2011.8.23., 2018.2.21., 2019.5.24., 2021.12.21., 2024.8.13.)

5. 의과대학: 교무부학장, 학생·연구부학장, 교육부학장, 교육(충주병원)부학장 각 1인(신설 2024.5.7., 2025.7.24.)

⑤대학교에 학부를 둘 수 있으며, 학부장은 부교수 이상의 교원으로 겸보한다.

제92조 (서울캠퍼스 하부조직) 대학교 서울캠퍼스에 교무처·기획처·입학처·학생취업처·연구처·총무처·관재처·국제처·정보통신처 및 대외협력처를 둔다.(개정 2002.8.30., 2004.8.21., 2007.8.23., 2008.8.22., 2009.2.11., 2011.2.15., 2012.8.21., 2013.8.29., 2016.8.25., 2024.8.13.)

제92조의2 (GLOCAL(글로컬)캠퍼스 하부조직) 대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스에 교무처·기획처·입학처·학생취업처·총무처 및 대외협력처를 둔다.(개정 2005.2.23., 2005.8.31., 2009.10.20., 2011.4.26., 2011.8.23., 2011.10.25., 2013.5.24., 2016.8.25., 2017.8.29., 2019.5.24., 2022.12.22., 2025.02.18.)

제92조의3 (처장 등) ①처장은 부교수 이상의 교원·참여 또는 부참여로 보한다.(개정 2011.2.15., 2016.8.25.)

②제1항의 각 처장을 보좌하기 위하여 부처장을 둘 수 있으며 부처장은 조교수 이상의 교원 또는 부참여로 보한다.

③총장의 업무를 보좌하기 위하여 비서실, IR미래전략실, 커뮤니케이션본부 등을 두며 실장 및 본부장은 조교수 이상의 교원 또는 참사 이상으로 보한다. 단, 커뮤니케이션본부장은 관련분야 전문가로 보할 수 있다.(개정 2011.2.15., 2012.8.21., 2013.8.29., 2016.8.25., 2020.12.29., 2024.12.17.)

④각 처의 하부조직으로 서울캠퍼스에 32개 이내, GLOCAL(글로컬)캠퍼스에 20개 이내의 부서를 두고, 명칭 등 세부적인 사항은 직제규정으로 정하며, 각 부서장은 조교수 이상의 교원·부참여 또는 참사로 보한다.(개정 2002.6.11., 2007.10.8., 2010.8.26., 2011.2.15., 2011.4.26., 2011.10.25., 2013.5.24., 2014.2.14., 2014.8.20., 2015.2.25., 2016.8.25.)

⑤<삭 제 2013. 8. 29.>

⑥대학감사의 업무를 보좌하기 위하여 감사실을 둔다.(신설 2020.12.29.)

제93조 (단과대학 등의 하부조직) 대학교의 단과대학 및 대학원에 필요한 실, 센터를 둘 수 있으며, 실장 및 센터장은 조교수 이상의 교원 또는 참사로 보한다.(개정 2001.6.7., 2016.2.18.)

제94조 (부속기관) ①대학교에는 필요한 부속기관을 둘 수 있으며 이의 설치에 관하여는 따로 정한다.

②부속기관의 업무를 처리하기 위하여 각각 장을 두며 부교수 이상의 교원, 참여 또는 부참여로 보한다.

③부속기관의 장은 총장 또는 학장의 명을 받아 기관에 관한 사무를 관장하고 소속 교·직원을 지휘·감독한다.

④부속기관에 필요한 부서를 둘 수 있으며 부서장은 조교수 이상의 교원 또는 참사로 보한다. 단,

해당 보직을 수행할 수 있는 전문 능력이 있다고 판단되는 경우 비전임교원 또는 관련분야 전문가로 보할 수 있다.(개정 2024.12.17., 2025.12.18.)

⑤제4항의 분장업무는 별도 규정으로 정한다.(신설 2024.12.17.)

제95조 (도서관) ①대학교 서울캠퍼스에 상허기념도서관, GLOCAL(글로컬)캠퍼스에 중원도서관을 두며, 상허기념도서관에는 분관으로 법학전문도서관을 둔다.(개정 2008.2.22., 2011.4.26.)

②각 도서관에 관장을 두며, 부교수 이상의 교원으로 겸보하고, 분관에는 분관장을 둘 수 있으며, 부교수 이상 또는 부참여 이상으로 보한다.(개정 2008.2.22.)

③각 도서관장은 총장의 명을 받아 도서관에 관한 사무를 관장하고 소속 교·직원을 지휘·감독하며, 분관장은 관장의 지시에 따라 분관의 업무를 관장한다.(개정 2008.2.22.)

④각 도서관에 관장을 보좌하기 위하여 부관장을 둘 수 있으며 부참여로 보한다.(개정 2008.2.22.)

⑤하부조직으로 상허기념도서관에 3개 이내, 중원도서관에 2개 이내, 법학전문도서관에 1개의 부서를 두고, 명칭 등 세부적인 사항은 직제규정으로 정하며, 각 부서장은 부참여 또는 참사로 보한다.(개정 2002.6.11., 2008.2.22., 2009.2.11.)

⑥제3항 내지 제5항의 규정에 의한 분장업무는 별도 규정으로 정한다.

제95조의2 (산학협력단) ①대학교에 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률 제25조에 의거 산학협력단을 둘 수 있다.(신설 2004.2.27., 개정 2019.8.28.)

②산학협력단의 단장은 부교수 이상의 교원 또는 부참여 이상으로 보한다.(신설 2004.2.27., 개정 2016.8.25., 2018.8.28.)

③산학협력단 단장의 업무를 보좌하기 위하여 부단장 2인을 둘 수 있으며, 부단장은 조교수 이상의 교원으로 보한다.(신설 2021.5.18.)

④산학협력단에 필요한 부서를 둘 수 있으며, 부서장은 조교수 이상의 교원·참사 또는 부참여로 보하되 그 분장업무는 산학협력단 정관으로 정한다.(신설 2004.2.27.)

제96조 (의료원) ①의학교육기관과 병원의 행정을 조정 통할하기 위하여 의료원을 둔다.

②의료원에 원장을 두며, 교수 또는 경영능력이 있는 자로 보한다.

③의료원장은 의료원을 대표하며 의료원과 각 병원의 임상교육과 운영에 관한 업무를 관장하고 소속 교직원을 지휘 감독한다.

④의료원에 기획조정실을 두며, 실장은 부교수 이상의 교원 또는 부참여로 보한다.

⑤기획조정실에 하부조직으로 3개 이내의 팀을 두고, 명칭 등 세부적인 사항은 직제규정으로 정하며, 각 팀장은 참사 이상으로 보한다.(개정 2002.6.11.)

⑥의료원에 건국대학교 병원·건국대학교 충주병원을 두고, 각 병원에는 원장을 두며, 건국대학교 병원장은 부교수 이상의 교원으로 겸보하고, 건국대학교충주병원장은 부교수 이상의 교원으로 겸보하거나 임상의사로 보할 수 있다.(개정 2002.12.17., 2024.5.7.)

⑦건국대학교 병원에는 진료업무를 통할하는 진료부원장과 행정업무를 통할하는 행정부원장 및 연구업무를 통할하는 연구부원장을 두고, 진료부원장 및 연구부원장은 부교수 이상의 교원으로 보하고, 행정부원장은 참여 또는 행정전문가로 보한다. 건국대학교 충주병원에는 진료업무를 통할하는 진료부원장과 행정업무를 통할하는 행정처장을 두며, 진료부원장은 조교수 이상의 교원 또는 임상의사로 보하고, 행정처장은 참여 또는 행정전문가로 보한다.(신설 2003.10.1., 개정 2005.1.5., 2007.10.8., 2009.8.14., 2011.2.15., 2011.10.25., 2013.2.6., 2014.2.14., 2023. 2. 7., 2024.5.7.)

⑧각 병원장은 병원의 업무에 관한 사무를 관장하고 소속 교직원을 지휘·감독한다.

⑨병원장을 보좌하기 위하여 건국대학교 병원에 기획관리실·홍보실·적정진료(QI)실·교육수련부·의료정보실을 두고, 실장 및 부장은 부교수 이상의 교원 또는 부참여 이상으로 보하며, 실장 또는 부장을 보좌하기 위하여 차장을 둘 수 있으며 조교수 이상의 교원으로 보한다. 건국대

학교 충주병원에 기획관리실·대외협력실·적정진료(QI)실·교육수련부를 두며, 실장 및 부장은 조교수 이상의 교원, 임상의사 또는 부참여 이상으로 보한다.(신설 2005.1.5., 개정 2006.7.24., 2008.8.22., 2011.2.15., 2011.3.29., 2011.10.25., 2012.2.9., 2019.5.24., 2024.5.7., 2025.5.20.)

⑩건국대학교 병원과 건국대학교 충주병원에 진료활성화를 위해 각 센터를 두며, 건국대학교 병원 센터에는 센터장 및 부센터장을 둘 수 있고, 센터장은 부교수 이상의 교원 또는 임상의사, 부센터장은 조교수 이상의 교원 또는 임상의사로 보한다. 건국대학교 충주병원 센터장은 조교수 이상의 교원 또는 임상의사로 보한다.(신설 2011.2.15., 개정 2011.3.29., 2011.10.25., 2016.3.30., 2019.5.24., 2019.8.28., 2024.5.7.)

⑪건국대학교 병원에 사무부·원무부·구매관리부·헬스케어운영부·약제부 및 간호본부를 두고, 건국대학교 충주병원에 경영지원부·원무부 및 간호부를 두며, 부장은 부참여 이상으로 보한다. 다만, 간호본부장 및 간호부장은 부교수 이상의 교원 또는 부참여 이상으로 보한다.(개정 1999.3.11., 2005.1.5., 2007.2.23., 2007.10.8., 2009.2.11., 2011.2.15., 2011.10.25., 2019.5.24., 2023. 2. 7.)

⑫건국대학교 병원에 진료부원장의 관장사무를 지원하기 위하여 진료지원부를 두고, 연구부원장 산하에 임상의학연구소, 연구지원실을 두며, 건국대학교 병원 및 건국대학교 충주병원에 감염관리업무의 전문화를 위하여 감염관리실을 두되, 소장은 부교수 이상의 교원으로 보고, 실장 및 부장은 조교수 이상의 교원 또는 임상의사로 보한다.(신설 2005.1.5., 개정 2011.2.15., 2011.4.26., 2011.10.25., 2012.8.21., 2013.2.6., 2014.3.6., 2016.8.25., 2023.8.24., 2024.5.7., 2025.5.20.)

⑬건국대학교 병원에 하부조직으로 진료 각 과, 분과 및 44개 이내의 부서를, 건국대학교 충주병원에 하부조직으로 진료 각 과 및 26개 이내의 부서를 두고, 명칭 등 세부적인 사항은 직제규정으로 정하며, 진료 각 과 및 분과의 과장은 조교수 이상의 교원 또는 임상의사, 부서장은 조교수 이상의 교원 또는 부참사 이상으로 보한다.(개정 2002.6.11., 2005.1.5., 2005.8.31., 2009.8.14., 2011.2.15., 2011.10.25., 2019.5.24., 2019.8.28., 2024.5.7.)

제3절 고 등 학 교

제97조 (교장 등) ①고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

②교장은 교무를 통할하고 소속 교·직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하며 교장의 유고시 또는 궐위시에는 교장의 직무를 대행한다.

제98조 (하부조직) ①고등학교 교무조직에 부를 두며 부장은 주임교사로 보한다.

②사무조직에는 행정실을 두고 실장은 부참사로 보한다.

③제1항 및 제2항 각 부서의 분장업무는 별도 규정으로 정한다.

제4절 중 학 교

제99조 (교장 등) ①중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

②교장은 교무를 통할하고 소속 교·직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하며 교장의 유고시 또는 궐위시에는 교장의 직무를 대행한다.

제100조 (하부조직) ①중학교 교무조직에 부를 두며 부장은 주임교사로 보한다.

②사무조직에는 행정실을 두고 실장은 주사로 보한다. (개정 2007.2.23.)

③제1항 및 제2항 각 부서의 분장업무는 별도 규정으로 정한다.

제5절 정 원

제101조 (정원) 법인 및 각급 학교에 두는 일반직원의 총정원은 각각 별표 1 내지 별표 7과 같으며, 각 직급별 세부정원은 이사회 의결을 거쳐 정관시행세칙으로 정한다.(개정 2002.6.11., 2004.2.27., 2005.1.5.)

제8장 학교운영위원회 (신설 2000.7.26.)

제102조 (학교운영위원회 설치) 초·중등교육법(이하 “법”이라 한다) 제31조 제1항에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 심의하고 자문을 구하기 위하여 부속중·고등학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)를 설치한다.(개정 2022.5.2.)

제103조 (운영위원회의 기능) ①운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 다만, 제1호의 사항에 대하여는 자문하되, 제14호의 사항에 대하여는 심의·의결한다.(개정 2006.7.24., 2022.5.2., 2022.6.23.)

1. 학교현장과 학칙의 제정 또는 개정(개정 2022.5.2.)
 2. 학교의 예산안과 결산(개정 2022.5.2.)
 3. 학교교육과정의 운영방법(개정 2022.5.2.)
 4. 교과용 도서와 교육 자료의 선정(개정 2022.5.2.)
 5. 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모 경비 부담 사항(개정 2022.5.2.)
 6. 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동(신설 2006.7.24., 개정 2008.3.17., 개정 2022.5.2.)
 7. 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용(신설 2006.7.24., 개정 2022.5.2.)
 8. 학교급식(신설 2022.5.2.)
 9. 대학입학 특별전형 중 학교장 추천(신설 2022.5.2.)
 10. 학교운동부의 구성·운영(신설 2022.5.2.)
 11. 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항(신설 2022.5.2.)
 12. 추천위원회 위원 추천에 관한 사항(신설 2022.5.2.)
 13. 그 밖에 대통령령이나 시·도의 조례로 정하는 사항(신설 2022.5.2.)
 14. 학교발전기금의 조성·운용 및 사용(신설 2022.6.23.)
- ②법 제32조 제1항 제6호의 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간중 학생의 교육활동·수련활동은 인성 및 창의성을 함양하는 교육활동에 중점을 두어야 한다.(개정 2022.5.2.)
- ③<삭제 2022.5.2.>

제104조 (위원의 선출 등) ①교원위원 및 학부모위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다. 다만, 당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 민주적 절차와 방법에 의하여 대표성이 확보될 수 있도록 교직원 전체회의에서 2배수 내로 추천된 자 중 학교장이 위촉한다.

②위원이 결원된 때에는 보궐선출한다. 다만, 잔여임기가 6월 미만일 경우 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

③위원의 선출 절차, 기타 선출에 관하여 필요한 사항은 운영위원회 규정(이하 “규정”이라 한다)으로 정한다.

제105조 (위원의 임기 및 개시일) ①위원의 임기는 2년으로 하며, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

②위원의 임기개시일은 4월 1일로 한다.

제106조 (위원의 자격) ①학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

②위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제107조 (위원의 자격상실) ①위원이 다음 각호의 1에 해당될 때에는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때
2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업 및 전학·퇴학한 때
3. 회의소집 통지를 받고도 사전연락 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 때
4. 학부모위원이 제출한 신상자료에서 허위사실이 있는 것이 발견된 때

②제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제108조 (회의 및 회의소집 등) ①회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집시기는 규정으로 정한다.

②임시회 소집은 학교장 또는 재적위원 4분의 1 이상의 요구가 있을 때에 위원장이 회의 개최 7일 전에 소집공고와 함께 회의안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 의안이라고 인정할 경우는 그러하지 아니한다.

③회의는 연 6회 이상 개최하되 회의일수는 연 20일을 초과하지 아니하여야 한다.

④위원장은 위원들의 생업에 지장을 초래하지 아니하는 시간을 택하여 회의를 소집하여야 한다.

제109조 (의안의 제출·발의) 운영위원회에서 자문할 의안은 학교장 또는 재적위원 4분의1 이상의 연서로 제출하거나 발의한다.

제110조 (위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정하지 아니한 사항은 규정으로 정한다.

제 9 장 학교 교육분쟁조정 위원회 (신설 2001.6.7.)

제111조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원예우에 관한 규정(이하 “영”이라 한다) 제6조 제4항에 의거 건국대학교 사범대학 부속 중·고등학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치·운영한다.

제112조 (학교교육분쟁조정위원회의 기능) ①학교교육분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)는 영 제6조 제1항의 규정에 의하여 부속 중·고등학교에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모(보호자를 포함한다. 이하 같다)간에 발생한 분쟁
2. 학생안전사고에 대해 서울학교안전공제회 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
3. 기타 교원예우 및 교원 보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

②위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 함에 있어 관련 교원·학부모·학생 등의 의견을 청취하고 사실 확인 등을 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

③위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있다.

제113조 (위원회의 구성 등) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 7인 이내의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

②위원은 당해 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인과 법률·행정·의료분야 등의 전문지식이 있는 자를 학교장이 위촉한다.

③제2항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며, 정당의 당원이 아니어야 한다.

제114조 (학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제115조 (운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 대 학 평 의 원 회 (신설 2006.7.24.)

제116조 (대학평의원회의 설치) 대학교에는 교육에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 대학평의원회 (이하 “평의원회”라 한다)를 설치한다.

제117조 (평의원회의 구성) ①평의원회는 교원·직원·조교 및 학생을 대표할 수 있는 사람, 그리고 동문 및 대학발전에 도움이 될 수 있는 사람 중에서 학교의 장이 위촉하는 12명의 평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각호와 같다.(개정 2020.12.29., 2024.5.7.)

1. 교원 5명
2. 직원 2명
3. 조교 1명(신설 2020.12.29.)
4. 학생 2명(개정 2020.12.29.)
5. 동문 및 대학발전에 도움이 될 수 있는 사람 2명(개정 2020.12.29., 2024.5.7.)

②평의원회 구성에 있어서 제1항의 각 구성단위중 어느 한 단위에 속하는 평의원의 수가 평의원 정수의 2분의 1을 초과할 수 없다.

제118조 (평의원의 위촉) 평의원의 위촉방법은 다음 각호와 같다.

1. 교원을 대표하는 평의원은 교수회의에서 추천한 사람을 위촉한다.(개정 2024.5.7.)
2. 직원을 대표하는 평의원은 직원회의에서 추천한 사람을 위촉한다.(개정 2024.5.7.)
3. 조교를 대표하는 평의원은 조교회의에서 추천한 사람을 위촉한다.(신설 2020.12.29., 개정 2024.5.7.)
4. 학생을 대표하는 평의원은 서울 및 GLOCAL(글로벌)캠퍼스 총학생회에서 각 1명을 추천한 사람을 위촉한다.(개정 2011.4.26., 2020.12.29., 2024.5.7.)
5. 동문 및 대학발전에 도움이 될 수 있는 사람은 외부 인사중에서 총장이 위촉한다.(개정 2020.12.29., 2024.5.7.)

제119조 (평의원회 의장 등) ①평의원회에 의장과 부의장 각 1인을 둔다.

②의장과 부의장은 평의원회에서 호선하되, 그 임기는 평의원 임기와 같다.

③의장은 평의원회를 대표하며, 회의를 주재하고, 부의장은 의장을 보좌하며, 의장 유고시 이를 대리한다.

제120조 (평의원의 임기) ①평의원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 제117조제1항제4호의 규정에 의한 평의원의 임기는 1년으로 한다.(개정 2020.12.29.)

②보선 평의원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

제121조 (평의원회의 기능) 평의원회는 다음 각호의 사항을 심의한다. 다만, 제3호 내지 제5호는 자문사항으로 한다.(개정 2007.8.30.)

1. 대학교의 발전계획에 관한 사항
2. 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항
3. 대학현장의 제정 또는 개정에 관한 사항
4. 대학교육과정의 운영에 관한 사항
5. 대학의 예·결산에 관한 사항
6. 추천위원회 위원 추천에 관한 사항

7. 기타 학교의 장이 부의하는 사항
제122조 (운영규정) 평의원회의 운영에 대하여 필요한 사항은 총장이 따로 정한다.

제 11 장 청 럽 의 무 등 (신설 2022.6.23.)

제123조 (청럼의무 등) ① 이사장, 학교법인의 임직원 및 학교의 장과 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

② 제1항의 청럼의무를 준수하기 위한 행동강령은 사립학교법 제72조의5에서 정하는 사항을 포함하여 별도로 정한다.

[본조신설 2022.6.23.]

[중전 제123조는 제124조로 이동(2022.6.23.)]

제 12 장 보 칙 (개정 2022.6.23.)

제124조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 대학 홈페이지 또는 주요언론매체에 공고한다.(개정 2017.2.20.)

[제123조에서 이동(2022.6.23.)]

제125조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

[제124조에서 이동(2022.6.23.)]

제126조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

[제125조에서 이동(2022.6.23.)]

직 위	성 명	생년월일	임 기	당 시 주 소
이사장	강 기 덕	1889.5.14	1948.5.21-1949.11.11	서울 종로구 낙원동 282
이 사	유 석 창	1900.2.17	1948.5.21-1972. 1. 1	서울 종로구 가회동 1-152
이 사	오 하 영	1879.4. 5	1948.5.21-1950. 9.30	경기도 개풍군 대성면 고군리 174
이 사	김 상 은	1900.7.25	1948.5.21-1949.11.11	서울 종로구 낙원동 282
이 사	강 제 동	1891.8. 4	1948.5.21-1949.11.11	서울 용산구 청과동 1가 97-16
감 사	신 태 수	1896.2.26	1948.5.21-1948.12. 2	서울 중구 을지로 7가 135
감 사	이 종 규	1905.3.21	1948.5.21-1948.12. 2	서울 종로구 내수동 70-2

부 칙

① (시행일) 이 정관은 1991년 7월 12일부터 시행한다.

② (교직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 대학교에 근무하는 교원(학교의 장은 제외한다) 및 일반직원은 이 정관에 의하여 학교법인이 임명한 것으로 본다. 다만, 교원의 임용기간은 종전 임용기간의 잔여기간으로 한다.

③ (인사위원회 위원에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임명된 대학교 인사위원회 위원 중 이 정관에 의하여 당연직 위원이 아닌 위원은 이 정관 시행일에 해임된 것으로 본다(1991.8.16 교육부 대학25422-788).

부 칙

①이 개정정관(제43조, 제69조82조, 제88조)은 1991년 8월 16일부터 시행한다.

②이 개정정관(제37조 제3호 제5호, 제38조 제3호 제5호, 제89조 제1항 내지 제4항, 제90조 제3항, 제91조 제2항, 제92조 제1항 제4항 제8항 제9항 제14항 제15항, 제92조 제2항)은 1993년 2월 9일부터 시행한다.

③이 개정정관(제37조 제3호, 제96조 제1항 제2항 제4항 내지 제10항, 제101조, 별표5)은 1993년 5월 1일부터 시행한다.

④이 개정정관(제37조 제6호, 제38조 제6호)은 1993년 6월 14일부터 시행한다.

⑤이 개정정관(제37조 제3호, 제38조 제3호, 제50조의 3 제1항, 제92조 제7항, 제8항)은 1993년 9월 13일부터 시행한다.

부 칙

①이 개정정관(제22조 제2항, 제23조 제3항, 제27조 제3항, 제36조 내지 제38조, 제43조 제2항, 제89조, 제90조 제3항, 제91조 제4항, 별표 2 내지 5)은 1994년 11월 21일부터 시행한다.

②(대학교의 장인 이사의 임기에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 대학교의 장인 이사의 임기는 종전의 규정에 의한다.

부 칙

①이 개정정관(제43조 제2항, 제52조 제1항, 제92조 제5항)은 1995년 2월 7일부터 시행한다.

②이 개정 정관(제89조 제3항 내지 제5항, 제91조 제4항 및 제5항, 제95조 제4항, 제96조 제1항 내지 제3항 제6항 및 제7항)은 1996년 6월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 1997년 3월 14일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 개정 정관은 1997년 9월 29일부터 시행한다.

② (교원에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 재직중인 교수는 이 정관 제43조 제2항의 규정에 의하여 정년까지 임용된 것으로 보며, 부교수의 임용기간은 종전 규정에 의한 임용기간이 만료되는 날부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 1998년 2월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 1998년 10월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 1999년 3월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 1999년 6월 14일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 1999년 9월 8일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 1999년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2000년 3월 13일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 개정 정관은 2000년 7월 26일부터 시행한다.

② (최초의 위원 임기개시 및 만료) 법 제31조 제1항에 의하여 최초로 선출된 위원의 임기는 제 105조의 규정에 불구하고 최초 회의 소집일로부터 개시하며, 차기 운영위원회 위원 임기 개시일 전일에 만료한다.

③ (학교운영위원회 규정의 제정에 관한 특례) 이 영 시행 후 최초로 구성하는 학교운영위원회의 규정은 당해 학교의 교원 및 학부모의 의견을 수렴하여 학교장이 정한다.

부 칙

이 개정 정관은 2000년 9월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2001년 2월 6일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2001년 6월 7일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 개정 정관은 2002년 6월 11일부터 시행한다.

② (계약제임용에 관한 적용예) 제43조 제2항의 규정은 2002년 1월 1일 이후 신규 임용하는 교원부터 적용하되, 2001년 12월 31일까지 임용되어 2002년 1월 1일 현재 재직중인 대학교원으로서 임용기간 종료후 다시 임용하는 교원의 경우에는 교육인적자원부장관이 정한 「재직중인 대학교원에 대한 임용지침」을 준용하며, 다음 각 호의 기준에 따라 근무기간을 정하여 임용한다. 다만, 본인이 원하는 경우에는 제43조 제3항의 근무기간을 적용할 수 있다.

1. 교 수 : 제50조의 2의 규정에 의한 정년까지의 기간
2. 부 교 수 : 6년
3. 조 교 수 : 4년
4. 전임강사 : 2년

부 칙

이 개정 정관은 2002년 8월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2002년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2004년 2월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2004년 8월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2005년 1월 5일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2005년 2월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2005년 8월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2006년 2월 24일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 개정 정관은 2006년 7월 24일부터 시행한다.

②(감사의 임기에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 감사는 제23조제1항제2호의 개정 규정에도 불구하고 당해 감사의 임기가 종료될 때까지는 종전의 규정에 의한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 2월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 5월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 7월 6일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 8월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 8월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 10월 8일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2007년 10월 12일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2008년 2월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2008년 8월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2008년 9월 8일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2009년 2월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2009년 2월 19일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2009년 8월 14일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2009년 10월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2010년 1월 12일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2010년 8월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2010년 9월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 2월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 3월 9일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 4월 5일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 4월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 8월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 9월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2011년 10월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2012년 2월 9일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2012년 2월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2012년 8월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2013년 2월 6일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2013년 5월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관(제90조제3항, 제90조제4항, 제90조제5항, 제92조의3제5항, 제92조, 제92조의3제3항)은 2013년 8월 29일부터 시행하되, 2013년 9월 1일부터 적용한다.

부 칙

- ①이 개정 정관(제92조의3제4항, 제96조제7항)은 2014년 2월 14일부터 시행한다.
- ②이 개정 정관(별표4, 별표5)은 2014년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2014년 3월 6일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2014년 8월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2014년 9월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2015년 2월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2015년 5월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2015년 6월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2015년 8월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2015년 11월 19일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2016년 2월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2016년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2016년 5월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2016년 10월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2017년 2월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2017년 4월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2017년 5월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2017년 8월 29일부터 시행하되, 2017년 9월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2017년 9월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2017년 12월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2018년 2월 21일부터 시행하되, 2018년 3월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2018년 5월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2018년 8월 28일부터 시행하되, 제89조 제1항 및 제2항은 2018년 9월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2019년 1월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2019년 5월 24일부터 시행하되, 제92조의2는 2019년 8월 1일부터 적용하며, 제96조 제9항, 제10항, 제11항, 제13항은 2019년 6월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2019년 8월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2020년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2021년 2월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2021년 5월 18일부터 시행하되, 제95조의2 제3항은 2021년 7월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2021년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2022년 2월 15일부터 시행하되, 제89조제2항은 2022년 3월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2022년 5월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2022년 6월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2022년 8월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2022년 12월 22일부터 시행하되, 제92조의2항은 2023년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2023년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2023년 6월 27일부터 시행한다.(개정 2023.8.24.)

부 칙

이 개정 정관은 2023년 8월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2024년 5월 7일부터 시행하되, 제91조 제4항 제5호는 2024년 6월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2024년 8월 13일부터 시행하되, 2024년 9월 1일부터 적용한다.

부 칙

이 개정 정관은 2024년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2025년 1월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2025년 5월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2025년 7월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 개정 정관은 2025년 12월 18일부터 시행한다.

(별표 1) 법인 일반직원 정원

총	계	40명	
일	반	직	28명
기	능	직	12명

(별표 2) 대학교 서울캠퍼스 일반직원 정원(개정 2008.2.22)

총	계	340명	
일	반	직	207명
기	능	직	133명

(별표 3) 대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 일반직원 정원(개정 2008.2.22, 2011.3.29, 2011.4.26)

총	계	129명	
일	반	직	84명
기	능	직	45명

(별표 4) 고등학교 사무조직 정원(개정 2012.2.9., 2014.2.14., 2023. 2. 7.)

총	계	9명	
일	반	직	9명

(별표 5) 중학교 사무조직 정원(개정 2012.2.9., 2014.2.14., 2023. 2. 7.)

총		계	6명
일	반	직	6명

(별표 6) 의료원 및 건국대학교 병원 일반직원 정원(개정 2005.1.5, 2005.8.31, 2007.2.23, 2008.2.22, 2009.8.14, 2011.2.15., 2017. 5. 26., 2019. 8. 28., 2022. 8. 23., 2023. 2. 7., 2025.5.20.)

총	계	1,914명	
의	료	직	295명
일	반	직	1,297명
기	술	직	307명
기	능	직	15명

(별표 7) 건국대학교 충주병원 일반직원 정원(신설 2005.1.5, 2005.8.31., 2010.8.26., 2015.8.28.)

총 계			558명
의	료	직	83명
일	반	직	399명
기	술	직	75명
기	능	직	1명